

1007795-39.2020.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Liliane Keyko Hioki

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 6ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na favela Moinho, em fevereiro/2019 ("operação Mylos"), foram apreendidos diversos documentos, dentre eles cartões de crédito em nome do autor, que procurado pela autoridade policial informou desconhecer aqueles objetos.

Essa situação (fraude cometida por terceiros) enseja o acolhimento do pedido de anulação dos registros, tal como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

6ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007795-39.2020.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007795-39.2020.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Luis Pio de Almeida

Requerido:

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliane Keyko Hioki

Vistos.

Trata-se de ação declaratória combinada com anulatória e pedido de tutela de urgência promovida por LUIS PIO DE ALMEIDA, devidamente qualificado em face da JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINI MERCADO RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FLACAR ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA, CONESP CONSULTORIA LTDA, L.W.J.M NEGÓCIOS LTDA, TROCRED PROMOTORA DE MODA E EVENTOS LTDA, FIVE STARS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAÚ S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP (atual Enel), MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Disse que após ser procurado por diversas empresas e instituições bancárias cobrando-lhe débitos que desconhecia, descobriu a existência de empresas em seu nome. Uma operação da polícia descobriu, na favela do Moinho, diversos cartões de crédito em seu nome. Em razão da fraude e utilização indevida de seu nome, pretende a anulação dos débitos listados na inicial, bem como reconhecimento da falsidade na constituição das empresas e indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos (ressalva feita aos entes públicos incluídos no polo passivo da ação). Juntou documentos (fls. 11/48).

O feito foi distribuído perante o Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro; todavia, em razão do reconhecimento da sua incompetência, houve redistribuição a esta especializada (fls. 380).

Emenda a fls. 386/393.

O Juízo determinou a redistribuição do feito à Justiça Federal (fls. 394).

O Juízo Federal não reconheceu nenhuma das hipóteses do artigo 109 da CF e determinou a devolução do feito à Justiça Estadual (fls. 418/421).

Emenda a fls. 429/439 para retificar o pólo passivo passando a constar unicamente a JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINI MERCADO RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FLACAR ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA, CONESP CONSULTORIA LTDA, L.W.J.M NEGÓCIOS LTDA e TROCRED PROMOTORA DE MODA E EVENTOS LTDA.

Liminar indeferida a fls. 431/432.

Banco Santander apresentou contestação a fls. 449/461.

Citada, a JUCESP apresentou contestação (fls. 510/515) e em preliminar argumentou com sua ilegitimidade passiva. No mérito, pediu a improcedência porque não é de competência das Juntas Comerciais a constatação, a priori, de fraude no processo de abertura de empresas, limitada sua atuação aos aspectos formais da documentação.

Refutou o pedido de danos morais.

Houve réplica.

Deferida a pesquisa dos endereços das demais requeridas via Infojud e Bacenjud (fls. 575).

Certidão negativa do oficial de justiça a fls. 613 e 642.

Deferida a citação por edital (fls. 647).

O autor e o Banco Santander (Brasil) apresentaram cópia do acordo firmado (fls. 654/655).

Homologado o acordo entre as partes, o feito em relação a elas, foi extinto sem resolução do mérito (fls. 656).

Embargos de declaração acolhidos parcialmente a fls. 696.

A Defensoria Pública ingressou no feito na condição de curadora especial dos requeridos citados por edital e em preliminar argumentou com a nulidade da citação. Apresentou contestação por negativa geral (fls. 733/735).

Réplica a fls. 742/743.

Intimadas, as partes informaram não ter interesse na instrução probatória (fls. 748, 749 e 760).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo o feito nos termos do artigo 355, I do CPC porque devidamente intimadas, as partes não demonstraram interesse na instrução.

Afasto a preliminar de nulidade de citação, eis que ao contrário do que sustentou o curador especial, houve determinação para pesquisa dos endereços dos requeridos junto aos Sistemas Infojud, Sisbajud e Congasjud (fls. 575 e 619), o que se mostra suficiente para determinação da citação por edital.

Afasto ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva. O registro da empresa foi levado a efeito pela JUCESP, que possui natureza jurídica de autarquia especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial (Lei Complementar nº 1.187/2012), detendo competência para o arquivamento e cancelamento do registro da empresa e suas alterações. Possui a JUCESP, portanto, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação, na medida em que a autora objetiva a nulidade do ato que o incluiu como sócio das empresas requeridas.

Ao mérito.

Como cediço, à Junta Comercial, autarquia estadual integrante da Administração Pública Estadual Indireta, compete, em sua função registrária, a análise formal dos documentos levados a registro, tal como estabelece o artigo 40 da Lei nº 8.934/94: Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§2º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do

despacho.

§3º O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes. (grifei).

No caso em apreço, a JUCESP agiu em conformidade com as prescrições da lei retro referida, em especial os artigos 35 e 37, eis que os documentos necessários aos registros contestados foram exigidos e devidamente apresentados, não se podendo constatar, *ictu oculi*, qualquer irregularidade neles.

Não houve, desse modo, qualquer infração da Jucesp no desempenho de suas funções. É certo, de outra senda, que os documentos carreados aos autos pelo autor, em especial aqueles indicados a fls. 311 e seguintes, demonstram que sua inclusão no quadro societário das empresas requeridas foi realizada em fraude cometida por terceiros, eis que após operação conduzida pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na favela Moinho, em fevereiro/2019 ("operação Mylos"), foram apreendidos diversos documentos, dentre eles cartões de crédito em nome do autor, que procurado pela autoridade policial informou desconhecer aqueles objetos.

Essa situação (fraude cometida por terceiros) enseja o acolhimento do pedido de anulação dos registros, tal como dispõe o art. 40 do Decreto Federal n.º 1.800/96. "Art. 40. As assinaturas nos requerimentos, instrumentos ou documentos particulares serão lançadas com a indicação do nome do signatário, por extenso, datilografado ou em letra de forma e do número de identidade e órgão expedidor, quando se tratar de testemunha.

§ 1º Verificada, a qualquer tempo, a falsificação em instrumento ou documento público ou particular, o órgão do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins dará conhecimento do fato à autoridade competente, para as providências legais cabíveis, sustentando-se os efeitos do ato na esfera administrativa, até que seja resolvido o incidente de falsidade documental.

§ 2º Comprovada, a qualquer tempo, falsificação em instrumento ou documento arquivado na Junta Comercial, por iniciativa de parte ou de terceiro interessado, em petição instruída com a decisão judicial pertinente, o arquivamento do ato será cancelado administrativamente."

Observe que não era exigível, sequer possível, que a requerida promovesse o cancelamento administrativo das alterações contratuais combatidas, sem prévia decisão judicial a respeito, como disposto no artigo retro transcrito, de modo que não é possível atribuir-lhe a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, que serão suportadas pelas pessoas jurídicas.

Como a lide limitou-se ao pedido de desconstituição do ato perante a JUCESP (vide emenda e decisão de fls. 424 e 429/430), sem interposição de recurso pelo autor, a questão relativa aos débitos constituídos em face do autor (fls. 08/17), bem como o pedido de danos morais não serão apreciados, eis que excluídos por força daquela emenda à petição inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a requerida JUCESP promova o cancelamento definitivo da alteração contratual que incluiu o autora na condição de sócio das empresas requeridas MINI MERCADO RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FLACAR ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA, CONESP CONSULTORIA LTDA, L.W.J.M NEGÓCIOS LTDA e TROCRED PROMOTORA DE MODA E EVENTOS LTDA. Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

As requeridas MINI MERCADO RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FLACAR ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA, CONESP CONSULTORIA LTDA, L.W.J.M NEGÓCIOS LTDA e TROCRED PROMOTORA DE MODA E EVENTOS LTDA ratearão o pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários em favor do autor, que fixo em R\$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

P.R.I.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA